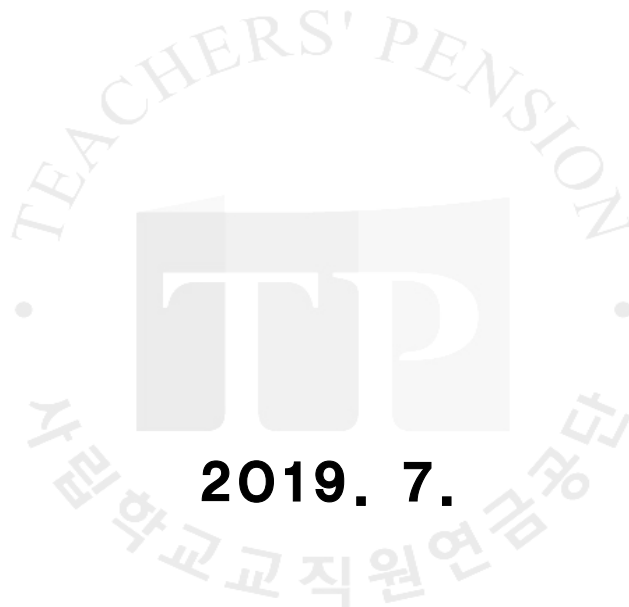


종합감사

2019년도 연금업무(대여부문)

종합감사결과 처분요구서



Clean Up Happy Up

사립학교교직원연금공단 감사실

권고 · 개선

번 호 [1]

제 목 국고학자금 대여제도 운영 개선 필요

소 관 부 서 ▼▼▼▼▼▼▼▼

조 치 부 서 ▼▼▼▼▼▼▼▼

내 용

1. 업무개요

공단은 『사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리규칙』에 의거하여 국가로부터 사립학교 교직원에 대한 학자금대여사업 관리를 위탁받아 운영하고 있으며, 학자금 대여대상 교직원의 범위 및 대여액은 교육부장관의 승인을 받아 공단 이사장이 정하도록 하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단 「국고학자금대여 안내서」(이하 ‘학자금 대여 기준’)에 의하면 교직원의 퇴직 급여 예상액 이내의 범위에서 교직원 본인 및 교직원 자녀의 대학 등록금을 무이자로 연 2회 총 8회의 범위 내에서 대여가 가능하며, 대학의 인정범위는 【표1】과 같다.

【표1】 국고학자금 대여 대상 학교기관

구 분	대 상
국내대학	■ 고등교육법 제2조 각호의 학교 : 대학, 산업·교육·기술대학, 전문대학, 방송통신대학 등 ■ 고등교육법 제29조의3 제1항 학위과정의 통합 ■ 특별법에 의하여 설립된 대학(교육부장관 학력인정) ■ 학점은행제 교육훈련기관 : 『학점인정 등에 관한 법률』 제3조 제1항에 의한 평가인정 학습과정
외국대학	■ 외국 정규대학 학사 및 전문학사 과정

특히, 공단 「학자금 대여 기준」상 학점은행제 교육훈련기관은 『학점인정 등에 관한 법률』 제3조 제1항에 의한 평가인정 학습과정 중 학사 과정 및 전문학사 과정으로 국가 공인 교육훈련기관에 한하여 학자금 대여가 가능하며, 국가 공인 교육훈련기관 목록은 매년 국가평생교육진흥원에서 홈페이지에 고시하고 있다.

한편, 자녀의 학자금 대여를 교직원이 공단에 최초로 신청하는 경우에는 국고학자금 이 중수혜여부 및 평가인정학점 등의 확인을 위해 수혜자녀의 개인정보 수집·이용에 동의 하는 ‘국고학자금대여 관련 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의서(공단 제305호 서 식)’ 를 작성하여 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 국고학자금 대여 지급범위 관련

『학점인정 등에 관한 법률』 제7조(학점인정) 제2항 제5호에 의하면, 대통령령으로 정하는 시험에 합격하거나 그 시험이 면제되는 교육과정을 마친 경우 학점으로 인정받을 수 있는데 그중 『독학에 의한 학위취득에 관한 법률』에 따라 원장이 지정하는 강좌 또는 연수과정(이하 ‘독학 학위제 시험면제 교육과정’)을 이수하면 과목당 4~5학점 인정이 가능하다.

이는 학점은행제 교육훈련기관에서 일정 과목 교육을 이수하면 학점을 부여하는 과정과 거의 동일하다고 볼 수 있으며, 학교에서 뿐만 아니라 학교 밖에서 이루어지는 다양한 형태의 학습 및 자격을 학점으로 인정받을 수 있도록 하고, 학점이 누적되어 일정 기준을 충족하면 학위취득을 가능하게 함으로써 궁극적으로 열린 학습사회, 평생학습사회를 구현 하기 위한 학점은행 제도의 도입 취지에 부합하는 점을 감안하여야 할 것으로 보인다.

특히 국가 및 지방자치단체가 납부한 대여학자금 부담금을 위탁받아 공무원 및 공무원 자녀의 국내외 대학교 등록금을 지원하는 공무원연금공단에서도 ‘독학학위제 시험 면제 교육과정’에 소요되는 학습과정 교육비를 대여학자금 지원범위에 포함하고 있는 만큼 학자금 대여사업의 취지와 형평성 차원을 고려할 때 국고학자금 대여 지급범위에 ‘독학 학위제 시험면제 교육과정’을 포함할 필요가 있다고 판단된다.

② 학점은행제 교육훈련기관 시스템 반영 부문

2015~2019년도 학점은행제 교육훈련에 대한 학자금 대여 지급현황을 살펴본 결과, 【표2】와 같이 공단 연금정보시스템에 등록된 교육훈련기관 명칭과 국가평생교육진흥원에 등록된 교육훈련 기관 명칭이 상이하여 국가공인 교육훈련기관으로 등록되지 않은 기관의 교육과정에 대해 학자금 대여가 지급된 것처럼 오인할 가능성이 있는 것으로 나타났다.

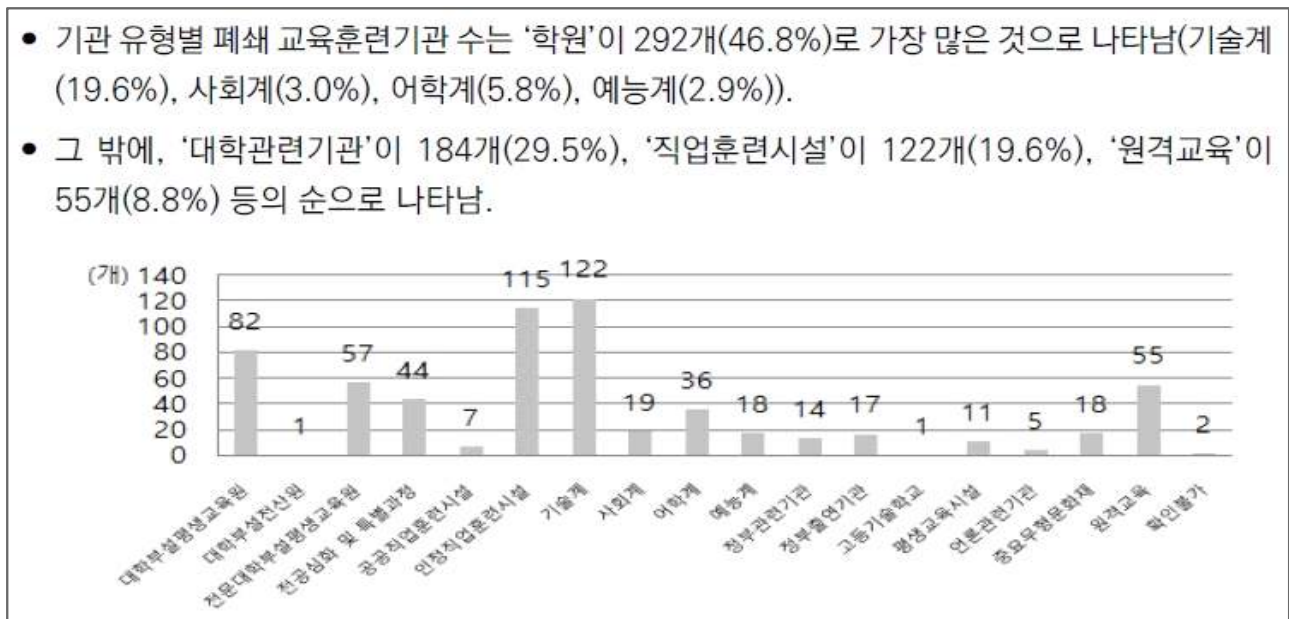
해당 부서로부터 징구한 등록금 고지서 서류를 확인한 결과 국가평생교육진흥원에 등록된 기관인 만큼, 별도로 기 지급 대여금의 회수필요성은 없었으나 향후 착오로 지급할 위험성이 내재된 만큼 국가공인 교육훈련기관 명칭에 맞게 공단 시스템에 현행화 할 필요가 있다.

【표2】 학점은행제 학생 학자금 대여 지급현황

순번	교직원		수혜자(녀)		대여일	공단 시스템 등록 학교명	국가평생교육진흥원 등록 학교명
	성명	고객ID	성명	생년월일	대여금액		
1	○○○	*****	○○○	960924	2015-01-13	□□대학교 부설사회교육원	□□대학교부설 ▽▽▽▽▽평생교육원
					3,800,000		
2	○○○	*****	○○○	830502	2015-11-05	□□□□□대학 부설평생교육원	□□□□대학교 부설평생교육원
					3,200,000		
3	○○○	*****	○○○	921102	2016-08-05	□□대학교 부설사회교육원	□□대학교부설 ▽▽▽▽▽평생교육원
					3,400,000		
4	○○○	*****	○○○	980615	2019-02-20	□□□□학교	□□□□□학교
					3,850,000		

특히, 국가평생교육진흥원에서 2014.3 ~ 2015.2 기간에 조사하여 발간한 ‘학점은행제 교육훈련기관¹⁾ 운영실태 조사 결과보고서’에 의하면 2015년 11월 기준으로 파악된 폐쇄 교육훈련기관 수는 총 624개로 확인되어 교육기관의 신설과 폐쇄, 명칭변경 등이 상당히 빈번하게 이루어지는 만큼, 국가평생교육진흥원에 등록된 교육기관 현황을 지속적으로 확인하여야 할 것으로 보인다.

【표3】 폐쇄 학점은행제 교육기관 현황(2015. 11월 기준)



(국가평생교육진흥원 ‘학점은행제 교육훈련기관 운영실태 조사 결과보고서’ 참조)

따라서 매해년도 국고학자금 대여안내서(업무처리기준) 발간 시, 발간일 기준 국가평생교육진흥원에서 고시한 학점은행제 교육훈련기관 목록을 포함하는 등 각 지부에 안내함으로써 학자금 대여 신청서류 심사 시 적극 활용할 수 있도록 노력하여야 할 것으로 판단된다.

1) “폐쇄 교육훈련기관”이란 평가인정 학습과정 유효기관 만료, 기관 폐쇄, 기관 합병, 재정비 등 다양한 사유로 인하여 평가인정 학습과정을 운영하지 않는 기관을 의미함.

③ 국고학자금 개인정보 수집 동의서(제305호 서식) 징구 부문

『개인정보보호법』 제17조(개인정보의 제공) 제2항에서는 제3자에게 제공하는 개인정보 동의를 받을 때 ① 개인정보를 제공받는 자, ② 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적, ③ 제공하는 개인정보의 항목, ④ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간, ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용을 정보주체에게 알리도록 규정하고 있다.

그런데, 공단 [제305호 서식]인 ‘국고학자금대여 관련 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의서’에는 수집된 개인정보를 제공받는 자와 제공하는 개인정보의 항목에 대한 안내가 없어 관련 법률 위배 위험성이 있는 것으로 확인된 만큼, 제공받는 자에게 개인정보를 제공하는 목적과 제공 근거, 제공항목을 동의서 서식에 보완·반영할 필요가 있다.

【표4】 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의서 안내 항목

[제305호 서식]

국고학자금대여 관련 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의서

개인정보 보호법 제15조(개인정보의 수집·이용), 제22조(동의를 받는 방법)에 따라 국고학자금 대여신청과 관련하여 「대여상환 종료시까지」 관련기관에 이종수혜여부 및 평가인정학점 등을 확인하기 위한 개인정보 수집·이용에 동의함. (동의를 거부하면 국고학자금대여 신청을 할 수 없음)

년

월

일

국고학자금대여 신청 학생

주민번호 :

성명 :

(인 또는 서명)

*신청학생 주민등록번호는 사립학교교직원연금법 시행령 제97조(민감정보 및 고유식별정보의 처리)제1항 제4호에 의해 수집.

■ 신청 교직원 인적사항

기관번호	학교기관명	교직원 성명	주민등록번호

사립학교교직원연금공단 이사장 귀하

4. 관계부서 의견

▼▼▼▼▼에서는 독학 학위제 시험면제 교육과정을 학자금 대여 지원 대상으로 적극 반영하는 방안과 학점은행제 교육훈련기관 명칭 현행화 및 국고학자금 개인정보 수집 동의서 개정 등을 내부 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

▼▼▼▼▼장은 ❶ 국고학자금 대여가능 교육기관에 ‘독학 학위제 시험면제 교육과정’의 반영여부를 검토하시기 바라며, (권고) ❷ 공단 연금정보시스템에 등록된 학점은행제 교육훈련기관 명칭을 국가 공인 교육훈련기관 목록에 맞추어 현행화 하시고, 개인정보보호법에 부합할 수 있도록 국고학자금 개인정보 수집 동의서를 개정하시기 바랍니다. (개선)

시정(회수) · 통보

번 호 [2]

제 목 국고학자금 이중수혜 사후관리 소홀

소 관 부 서 ▼▼▼▼▼▼▼▼

조 치 부 서 ▼▼▼▼▼▼▼▼

내 용

1. 업무개요

공단 「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 의하면 ▼▼▼▼▼▼▼▼은 국고학자금 이중수혜자 조회, 대여의 업무처리기준 수립 및 프로세스 개선 등 대여 관련 총괄 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단은『사립학교교직원 연금법』 제60조의3(국가사업의 위탁 등) 제3항과 「사립학교 교직원 학자금대여사업 위탁관리」 규칙에 따라 교직원 본인 또는 자녀의 대학(전문대학 포함) 학자금 대여사업 관리를 국가로부터 위탁받아 사업비의 교부, 학자금 대여 지급 및 상환 등의 업무를 수행하고 있다.

공단 「2019년도 국고학자금대여 안내서」(이하 ‘업무처리 기준’)에 의하면, 국고학자금 지급 전, 후에 한국장학재단 이중지원 시스템을 통하여 이중지원 여부를 확인하고 이중지원 금액(학자금 대여 지원한도 초과분)이 있는 경우 납부하도록 해당 교직원에게 안내하여야 한다.

한편, 이중지원 금액을 납부기한까지 납부하지 않거나 허위 기타 부정한 방법으로 국고학자금 대여를 수령한 사실이 확인되면 **【표5】**와 같이 일정 기간 대여지급이 제한된다.

【표5】 국고학자금 대여 제한대상 및 제한기간

구 분	대 상	제한기간
이중수혜	- 동일 학생에 대하여 이중 수혜 시 - TP와 공무원연금공단에서 수령	납부기한 익일부터 1년간 (2학기 분)
허위 기타 부정한 방법으로 수령 시	- 등록금 금액을 초과하여 받는 경우 - 500만원을 600만원으로 신청 - 대학원 등록금을 신청하여 수령하는 경우 등	환수 결정일로부터 2년간 (4학기 분)

3. 감사결과 확인된 문제

2014년 1학기부터 2019년 1학기까지 지급된 국고학자금에 대해 한국장학재단 학자금지원 시스템을 활용하여 확인한 결과 【표6】, 【별표1】 과 같이 총 553명의 수혜자녀에게 508,935,722원이 초과 지급되었는데 주로 해당 재학 중인 학교기관으로부터 교내장학금을 지급받거나 한국장학재단에서 지급하는 든든 학자금을 지원받아 대여가능 한도를 넘어선 것으로 나타났다.

【표6】 국고학자금 이중지원자 현황

연 도	2014	2015	2016	2017	2018	2019(1학기)	합계
초과사례(건)	27	77	95	94	198	62	553
초과금액(원)	25,321,714	95,909,507	82,754,351	103,407,541	139,817,149	61,725,460	508,935,722

이러한 사례는 주로 교직원이 자녀의 학기 개강 전 발급된 등록금 고지서를 기준으로 공단에 학자금 대여를 지급받은 이후, 이전 학기 성적 우수 등의 명목으로 장학금이 자녀에게 개강 이후(학기 도중)지급되고 한국장학재단 학자금지원 시스템에 뒤늦게 반영됨으로써 대여금 지급 사후에 초과대상자로 분류된 것으로 파악되었다.

특히 공단은 2013년도에 요청한 「국고학자금 이중수혜자 환수현황 자료제출 요청[◇◇◇◇◇-****(2013.10.02.)]」 공문을 마지막으로 현재까지 대여업무 총괄부서에서 각 지부에 이중수혜자를 별도로 확인 하지 않았다.

공단은 『한국장학재단 설립 등에 관한 법률』 제50조의5(중복 지원의 방지) 및 『취업 후 학자금상환 특별법』 제39조(중복 지원의 방지)에 근거한 중복지원 방지제도 참여 의무기관으로 타 기관과 적극적으로 국고학자금 지급정보를 공유하여 중복지원 방지를 위해 노력하여야 하고, 무엇보다 국가로부터 사업 관리를 위탁받은 만큼 학자금 대여사업 운영에 선량한 관리자의 주의의무를 다하여야 한다.

무엇보다 「사립학교교직원 학자금대여사업 위탁관리」 제5조(학자금의 상환방법 등) 제5항에 의거하여 납부기한까지 초과 지원받은 학자금을 상환하지 않는 경우 납기 초과일수에 대해 연체금을 가산하여야 하는 만큼 적극적으로 국고학자금 사후관리 노력을 기울일 필요가 있다고 판단된다.

4. 관계부서 의견

▼▼▼▼▼에서는 국고학자금 이중 수혜 여부에 대해 한국장학재단 학자금지원시스템 등을 활용하여 정기적으로 점검하고, 해당 사실을 교직원에게 안내하여 조치를 취하는 등 이중 지원방지를 위해 적극 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

▼▼▼▼▼장은 ❶ 국고학자금 수혜자녀 553명에게 초과 지급된 508,935,722원을 교직원에게 안내하여 환수하고, 초과자 중 이미 국고학자금 대여 상환이 완료된 수혜자녀에 대해서는 한국장학재단 학자금지원시스템 상 상환이력을 등록·반영하여 상환대상자로 혼동되지 않도록 조치하시기 바라며, (시정-회수)

② 매 학기별 대여신청기간이 종료되면 사후관리 대상 수혜자녀에 대한 교직원 인적사항, 상환납부금액 등을 각 지부에 정기적으로 안내하여 신속한 회수가 이루어질 수 있도록 모니터링을 실시하는 등 국고학자금 운영 및 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)

【별표1】 국고학자금 이중지원자 현황(한국장학재단 학자금지원시스템 발체자료)

순번	년도	학기	성명	대학	지원누계합	초과금액	사학교직원				관할지부
			주민번호	학과			성명	학교기관	기관코드	고객ID	
1	2014	1	○○○	□□대학교(본교)	5,859,000	2,445,000	○○○	□□중학교	ㄷ***	*****	■지부
			950317-2*****	●●●●●계열							
2	2014	1	○○○	□□□□대학교(본교) 학부	1,801,500	159,500	○○○	□□□□□□대학교	ㄷ***	*****	§§지부
			881211-1*****	●●●학부							
3	2014	2	○○○	□□대학교(본교) 학부	3,901,500	566,500	○○○	□□대학교	ㄷ***	*****	◎◎지부
			880903-1*****	●●●●학과							
4	2014	2	○○○	□□대학교(본교) 학부	3,646,500	270,500	○○○	□□대학교	ㄷ***	*****	■지부
			880910-1*****	●●학부							
5	2014	2	○○○	□□대학교(㉠캠퍼스)	6,183,800	1,936,800	○○○	□□학교	ㄷ***	*****	■지부
			930112-2*****	●●●학과							
...	... (중략) ...										
550	2019	1	○○○	□□대학교(본교) 학부	5,130,000	500,000	○○○	□□□중학교	ㄷ***	*****	§§지부
			971124-2*****	●●●●공학과							
551	2019	1	○○○	□□대학교(본교) 학부	4,257,500	283,500	○○○	□□대학교(□□의료원)	ㄷ***	*****	■지부
			960423-2*****	●●●●학과							
552	2019	1	○○○	□□대학교(◎◎캠퍼스) 학부	6,290,000	1,990,500	○○○	□□□□□□대학	ㄷ***	*****	∈∈지부
			940708-1*****	●●●●●학과							
553	2019	1	○○○	□□대학교(본교) 학부	6,440,000	1,798,000	○○○	□□고등학교	ㄷ***	*****	■지부
			960826-1*****	●●●학과							

통 보

번 호 [3]

제 목 휴직 중 생활자금대여 신청자 대여상환확약 동의서 징구 누락

소 관 부 서 ○○○ · ■■■ · □□ · ♠♠ · ♥♥ · ♣♣ · §§지부

조 치 부 서 ○○○ · ■■■ · □□ · ♣♣지부

내 용

1. 업무개요

공단 「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 따라 각 지부에서 대여의 심사결정 및 지급업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단 「2019년도 생활자금 대여 안내서」(이하 ‘업무처리 기준’)에 따르면 휴직 또는 휴직예정인 교직원의 경우 생활자금 대여대상에서 제외하도록 하였으나, 휴직중인 교직원 에 대하여 해당 학교기관장이 휴직기간 중에도 대여상환금을 납부하겠다는 ‘생활자금 대 여상환확약 동의서’ (공단 제 310호 서식)를 제출한 경우에 한하여 대여가 가능하도록 하 고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

2018 ~ 2019년도 공단에 우편으로 접수된 휴직자의 생활자금대여 신청 심사 및 대여금 지급현황을 점검한 결과 **【표7】** 과 같이 ‘생활자금 대여상환확약 동의서’ 를 징구하지 않은 것으로 나타났다.

【표7】 휴직기간 중 생활자금 대여 신청자에 대한 상환확약 동의서 미 징구 사례

순번	성명	기관번호	대여번호	휴직일자	대여신청일	대여지급일	대여금액(원)	관할지부
1	○○○	∂ ***	*****	2018-01-08	2018-11-16	2018-11-16	5,000,000	○○○지부
2	○○○	∂ ***	*****	2017-07-06	2018-01-19	2018-01-19	10,000,000	■■■지부
3	○○○	∂ ***	*****	2017-07-06	2018-01-24	2018-01-24	2,200,000	■■■지부
4	○○○	∂ ***	*****	2017-05-16	2018-01-26	2018-01-29	3,400,000	■■■지부
5	○○○	∂ ***	*****	2017-03-01	2018-01-31	2018-02-01	35,000,000	■■■지부
6	○○○	∂ ***	*****	2017-07-06	2018-02-13	2018-02-13	1,200,000	■■■지부
7	○○○	∂ ***	*****	2017-07-06	2018-03-16	2018-03-16	13,000,000	■■■지부
8	○○○	∂ ***	*****	2018-03-26	2018-05-17	2018-05-17	50,000,000	■■■지부
9	○○○	∂ ***	*****	2018-03-01	2018-06-05	2018-06-05	20,000,000	■■■지부
10	○○○	∂ ***	*****	2017-07-06	2018-07-12	2018-07-12	7,000,000	■■■지부
11	○○○	∂ ***	*****	2018-07-30	2018-08-29	2018-08-29	4,600,000	■■■지부
12	○○○	∂ ***	*****	2018-09-01	2018-09-03	2018-09-03	2,600,000	■■■지부
13	○○○	∂ ***	*****	2018-03-13	2018-11-02	2018-11-02	7,000,000	■■■지부
14	○○○	∂ ***	*****	2018-05-01	2018-06-12	2018-06-14	60,000,000	▣▣지부
15	○○○	∂ ***	*****	2018-03-01	2018-12-19	2018-12-19	4,200,000	대구지부
16	○○○	∂ ***	*****	2018-12-01	2019-02-11	2019-02-12	33,300,000	대구지부
17	○○○	∂ ***	*****	2018-06-21	2019-03-11	2019-03-11	44,000,000	대구지부

‘생활자금대여 상환확약 동의서’ 징구는 휴직기간 중 생활자금대여 상환금액은 교직원 개인으로부터 학교기관이 징수하여 공단에 수납하는 학교기관 장의 확인을 거치는 절차로 관련 기준에서 정하고 있는 만큼 반드시 이행하여야 한다.

4. 관계부서 의견

○○○ · ■■■ · ▣▣ · ♣♣ 지부장은 본 지적사항과 관련하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

5. 조치할 사항

○○○·■■■·▣▣·♣♣지부장은 향후 교직원이 휴직기간 중 생활자금대여를 공단에 신청하는 경우 관련 기준에 따라 ‘생활자금대여 상환확약 동의서’를 반드시 징구하여 업무처리하시기 바랍니다. (통보)

권 고

번 호 [4]

제 목 생활자금대여 신청자 중 개인 회생자 사전확인 프로세스 도입 필요

소 관 부 서 ▼▼▼▼▼▼▼▼

조 치 부 서 ▼▼▼▼▼▼▼▼

내 용

1. 업무개요

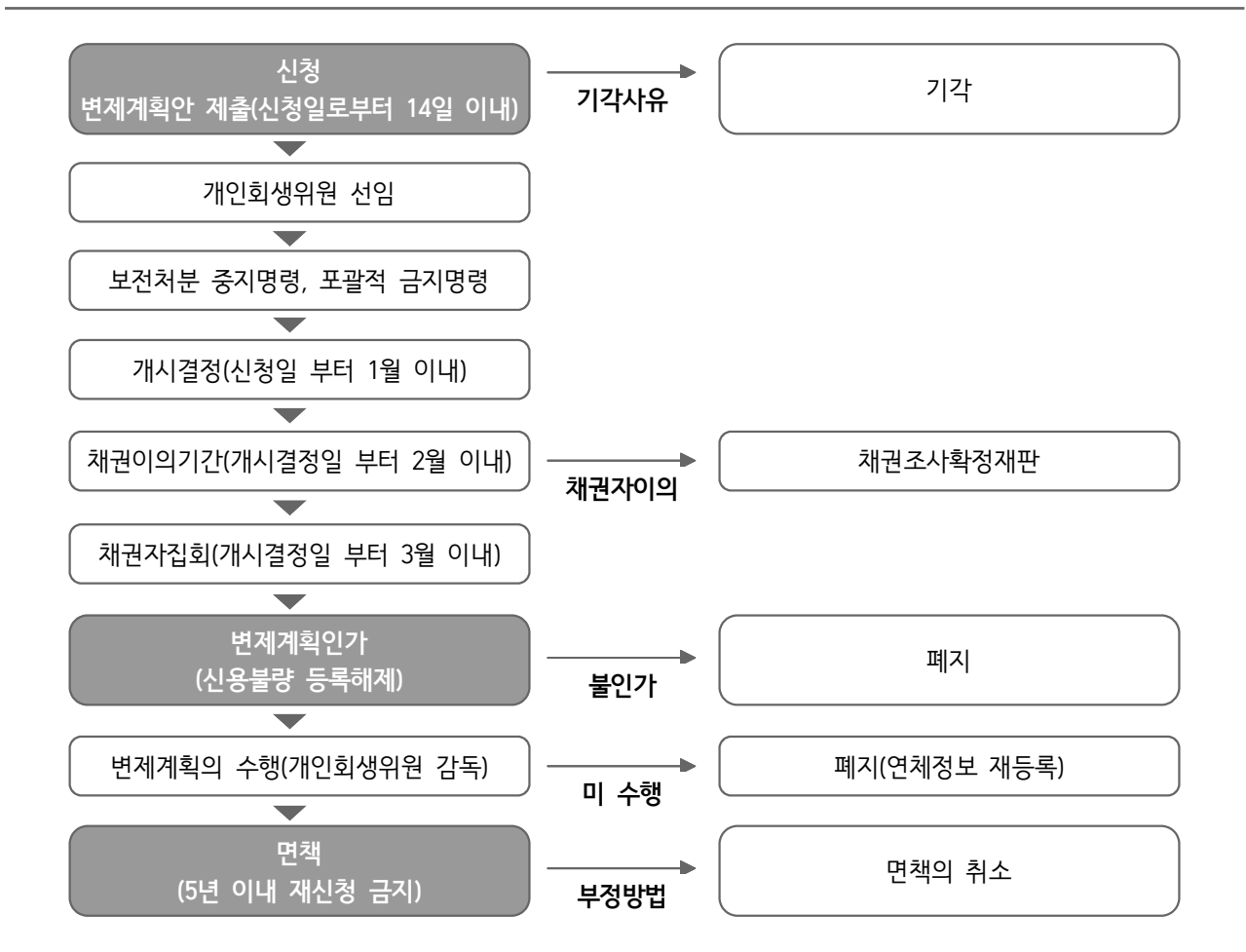
공단 「직제규정 시행규칙」 [별표2]에 의하면 ▼▼▼▼▼▼▼▼은 처리기준 수립, 지부업무 총괄 등 개인회생 업무를 총괄하고 있으며, 각 지부에서는 개인회생신청 교직원 대역상환 고지 중단 업무 등 개인회생절차 신청 교직원 관리업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 내부규정(판단 기준)

공단 「개인회생 업무처리기준(안)」 제3조(대여의 제한)에서는 개인회생 절차가 진행 중인 교직원(연금수급자 포함)에 대하여 대역을 제한하고, 개인회생절차가 진행 중인 경우 개인회생 절차가 폐지 또는 면책(변제기간 종료 포함) 된 경우에 한하여 대역규정에서 정하고 있는 대역한도액 범위 내에서 대역이 가능하다.

한편 개인회생제도는 총 채무액이 무담보채무의 경우 5억원, 담보부채무의 경우에는 10억원 이하인 개인채무자로서 장래 계속적으로 또는 반복하여 수입을 얻을 가능성이 있는 자가 3년간(『채무자 회생 및 파산에 관한 법률』 제611조 제5항 단서의 경우 5년) 일정한 금액을 변제하면 나머지 채무에 대하여 면제를 받을 수 있도록 하는 제도로써 2004. 9. 23부터 법원에서 시행하고 있으며 개인회생절차 흐름은 【표8】 과 같다.

【표8】 개인회생절차 흐름도



(법원 개인회생절차 안내자료 재구성)

3. 감사결과 확인된 문제

2016년도부터 현재까지 개인회생이 진행 중인 기간에 생활자금 대여를 지급받은 교직원 현황을 살펴본 결과 【표9】 과 같이 총 32건(15명), 216,100,000원이 지급되었는데, 모두 개인회생 금지명령일 이후 공단 연금정보시스템 상 개인회생자로 등록됨으로써 개인회생 금지명령일 ~ 공단시스템 상 개인회생자 등록일 기간 사이에 생활자금 대여신청이 접수되었던 것으로 나타났다.

【표9】 개인회생기간 중 생활자금대여 지급자 현황

순번	성명	교직원ID	대여지급금액	대여지급일	금지명령일	개인회생자 등록일	대여번호	관할지부
1	○○○	*****	5,900,000	2018-07-24	2018-05-08	2018-05-08	*****	■ ■ 지부
2	○○○	*****	1,000,000	2016-07-29	2016-07-28	2016-08-01	*****	◎ ◎ 지부
3	○○○	*****	1,200,000	2018-11-20	2018-11-16	2018-11-23	*****	◆ ◆ 지부
4	○○○	*****	40,700,000	2016-01-07	2015-09-04	2016-05-23	*****	□ □ 지부
5	○○○	*****	2,900,000	2016-05-02	2015-09-04	2016-05-23	*****	□ □ 지부
6	○○○	*****	2,300,000	2016-07-08	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
7	○○○	*****	1,000,000	2016-08-03	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
8	○○○	*****	1,100,000	2016-09-02	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
9	○○○	*****	1,300,000	2016-10-06	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
10	○○○	*****	1,400,000	2016-11-04	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
11	○○○	*****	1,000,000	2016-11-30	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
12	○○○	*****	1,600,000	2017-01-10	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
13	○○○	*****	1,800,000	2017-02-03	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
14	○○○	*****	1,500,000	2017-03-03	2016-07-01	2017-03-07	*****	□ □ 지부
15	○○○	*****	26,000,000	2018-08-31	2016-08-10	2018-09-03	*****	§ § 지부
16	○○○	*****	1,900,000	2017-07-03	2017-06-30	2017-07-05	*****	■ ■ 지부
17	○○○	*****	1,700,000	2017-11-28	2017-11-27	2017-12-01	*****	◆ ◆ 지부
18	○○○	*****	4,300,000	2017-07-18	2017-05-23	2017-11-02	*****	Σ Σ 지부
19	○○○	*****	1,800,000	2017-10-12	2017-05-23	2017-11-02	*****	Σ Σ 지부
20	○○○	*****	1,300,000	2018-11-08	2018-11-05	2018-11-26	*****	■ ■ 지부
21	○○○	*****	17,500,000	2018-08-27	2018-08-24	2018-09-04	*****	■ ■ 지부
22	○○○	*****	1,000,000	2018-06-04	2018-05-08	2018-11-06	*****	■ ■ 지부
23	○○○	*****	3,000,000	2018-07-02	2018-05-08	2018-11-06	*****	■ ■ 지부
24	○○○	*****	55,100,000	2018-08-02	2018-05-08	2018-11-06	*****	■ ■ 지부
25	○○○	*****	1,000,000	2018-09-03	2018-05-08	2018-11-06	*****	■ ■ 지부
26	○○○	*****	1,000,000	2018-10-02	2018-05-08	2018-11-06	*****	■ ■ 지부
27	○○○	*****	1,000,000	2018-11-02	2018-05-08	2018-11-06	*****	■ ■ 지부
28	○○○	*****	3,400,000	2016-01-18	2015-12-29	2016-04-14	*****	∈ ∈ 지부
29	○○○	*****	27,000,000	2016-01-19	2015-12-29	2016-04-14	*****	∈ ∈ 지부
30	○○○	*****	2,000,000	2016-01-20	2015-12-29	2016-04-14	*****	∈ ∈ 지부
31	○○○	*****	1,000,000	2018-08-27	2018-08-10	2018-09-03	*****	◆ ◆ 지부
32	○○○	*****	1,400,000	2019-03-15	2019-01-04	2019-04-25	*****	■ ■ 지부

그러나 상기사례의 경우 대부분 개인회생 신청이 접수된 법원에서 채권자들의 변제요구를 금지하는 금지명령을 채권자들에게 송달하는 과정에 있어, 공단에 지연 도달하거나 채권자 목록에 공단이 누락되었다가 차후에 다시 채권자 목록에 추가되어 송달되는 점에 기인한 것으로 개인회생 신청자에 대해 금지명령 우편도달일 이전에 대여가 지급되지 않도록 방지 하기는 한계가 있다.

한편, 신용평가정보회사에서는 개인에 대한 신용정보 조회에서 채권관리를 위한 채무불이행정보 등록까지 금융거래의 전 과정에서 발생하는 신용정보를 수집·제공하고 있고 무엇보다 개인회생신청이 접수되면 해당 정보가 신용평가에 신속히 반영됨으로써 신용상태 변화에 대한 조기 대처가 가능하도록 하는 서비스를 제공하고 있는 만큼 해당 데이터를 활용하여 생활자금대여 신청금액 지급 전 개인회생 진행여부를 조회함으로써 대역채권 회수의 위험부담을 어느 정도 경감할 수 있을 것으로 판단된다.

【표10】 신용평가정보회사 제공 채무불이행 연체정보(예시)

연체정보

채무불이행(한국신용정보원) (출 22 건) (금액단위 : 천원)

등록사유	사유구분	발생기관명	발생일	제공일	
해제일	해제구분	발생지점명	등록금액	연체금액	
0101	0	경기신	2010.11.12	2010.11.13	
	00		1,907,054	1,907,054	
0201	0	서울	2009.02.13	2009.02.17	
	00		14,461	14,461	
0104	7	우	2009.02.06	2009.06.26	
	00	카드영단	6,575	6,575	
0403	0	농	2008.09.30	2008.10.03	
	00		2,474,670	2,474,670	
0104	7	기	2008.10.24	2009.10.01	
2011.11.24	05	준	193,230	193,230	

공공정보 (출 9 건) (금액단위 : 천원)

등록사유	사유구분	발생기관명	발생일	제공일	사건번호
해제일	해제구분	발생지점명	등록금액	연체금액	
0601	0	충전	2010.06.14	2010.06.29	2010카영
	00		36,391	0	
0601	0	국	2009.11.03	2010.01.14	
	00	충전	61,806	0	
0802	0	국민건	2009.11.01	2011.01.05	2210687
	00	공단	9,610	9,610	
0605	0	광	2009.02.17	2009.02.19	
	00	준	1,339,462	0	

공공정보(한국신용정보원 개인회생신청 등)

등록사유	발생일자	법원명	사건번호
1311	2016.04.19	지방법원	2016가소

채무불이행(신용정보사) (출 1 건) (금액단위 : 천원)

등록사유	발생기관명	발생지점명	발생일	제공일	연체금액
3701			2008.11.25	2011.06.23	273

법원채무불이행정보 (출 1 건) (금액단위 : 천원)

등록사유	발생일자	등록일자	등록금액	등록기관명	관할법원	사건번호	사건명
5519	2009.02.04	2010.10.12	250	박	법원채무	2008가소	물품대금

다만 신용평가정보회사에서 제공하는 각종 연체정보 중 개인정보의 과도한 수집가능성을 방지하기 위해 개인회생 신청 등에 대한 ‘공공정보’와 채무를 변제하지 않아 법원으로부터 확정판결·지급명령을 받은 사실에 대한 ‘법원채무불이행정보’에 국한하여 자료를 확인 할 수 있는 인프라 조성이 필요하다.

4. 관계부서 의견

▼▼▼▼▼▼은 신용평가정보회사로부터 개인회생 정보를 제공받는 비용과 개인회생기간 중 생활자금대여가 지급된 교직원 발생사례 등을 파악하여 반영 필요성을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

▼▼▼▼▼▼장은 개인회생기간 중 생활자금대여가 지급된 교직원의 생활자금대여 상환 비율 등을 감안하여, 생활자금대여 지급 전 개인회생 진행여부를 사전에 확인할 수 있는 프로세스 도입 필요성을 검토하시기 바랍니다. (권고)